

2025년 2차 경찰공무원(순경) 채용시험 경찰학
【총평 + 문제 + 해설】

2025년 2차 경찰공무원(순경) 채용시험 경찰학 총평

■ 분야별 출제 구분 : 서진호 강사 교재 구분 기준 ■

구 분	내 용
경찰학의 기초이론	1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 10번, 11번, 12번, 35번
한국경찰사	14번
외국경찰사	13번
경찰행정법	15번, 16번, 17번, 18번, 19번, 21번, 22번, 23번, 24번, 25번, 26번, 27번
경찰행정학	20번, 28번, 29번, 30번, 31번, 32번, 33번
생활안전경찰활동	34번
수사경찰활동	36번
경비경찰활동	37번
교통경찰활동	38번
공공안녕정보경찰활동	■
안보수사경찰활동	39번
외사경찰활동	40번

■ 전체 총평 ■

- ① 전체적인 난이도는 “중하”로 평가된다. 다만, 상당한 공부가 된 수험생에게는 난이도가 “중하”, 공부 다소 부족한 수험생에게는 “중” 정도의 체감난이도가 될 것이다.
- ② 경찰학의 합격권 점수는 여경의 경우에는 82.5점 ~ 85점, 남경의 경우에는 77.5점 ~ 80점으로 평가된다.
- ③ 가장 난이도가 높았던 문제는 15번 문제, 19번 문제, 34번 문제, 38번 문제이다(총 4문제).
- ④ 다소 헛갈릴 수 있는 문제는 10번 문제, 22번 문제, 26번 문제, 35번 문제이다(총 4문제).
- ⑤ 기타 다른 문제들은 크게 어려움이 없는 문제였다.

■ 대표적인 특징 ■

- ① 기본적으로 무난한 난이도였으나, 약간의 지엽적인 부분도 존재하였다. 다만, 충분히 소거법이 가능한 문제들이었다.
- ② 일반행정법의 내용은 거의 출제되지 않았으나, 행정절차법, 국가배상법, 행정심판법이 각 1문제씩 출제되었다. 그러나, 기본적인 판례와 기본적인 지문이었다.
- ③ 출제위원들의 적정 난이도 안배 노력을 여실히 보여 주었다.
- ④ 기출기반 문제가 상당히 많았다.

■ 향후 공부방법론 ■

- ① 2026년도는 남녀통합채용이 실시된다. 경찰학을 단순한 요약서 등의 공부가 아닌, 치밀한 공부계획을 세워야 한다. 제발 강의의존도를 줄이고, 자기주도학습을 늘려주기를 당부한다.
- ② 이론서와 기출서의 병행과 회독이 가장 중요하다. 기출문제의 중요성은 두말 할 나위가 없다.
- ③ 공부범위의 확장성은 여전히 위험하다. 기출문제에 집중하자.
- ④ 이론서와 기출서는 각 1권에 모든 것을 집중하고, 다양한 모의고사 등의 문제풀이를 통하여 소거법 능력과 실전감각을 향상시킬 필요가 있다.

■ 복수문제 가능성(없음) ■

01. 경찰의 분류에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 예방경찰과 진압경찰은 경찰권 발동 시점에 따라 구분한 것이다.
- ② 행정경찰과 사법경찰은 경찰활동의 목적 및 임무에 따라 구분한 것이다.
- ③ 보안경찰과 협의의 행정경찰은 행정경찰을 업무의 독자성에 따라 구분한 것이다.
- ④ 질서경찰과 봉사경찰은 실질적 의미의 경찰을 경찰활동의 질과 내용에 따라 구분한 것이다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 예방경찰과 진압경찰은 경찰권 발동의 시점에 따른 경찰의 분류이다. 예방경찰은 경찰상 각종 위해가 발생하기 전에 위해발생을 방지하기 위한 경찰을 말한다(예 : 순찰활동, 보호조치, 총포·도검·화약류의 소지 및 취급 제한 등). 진압경찰은 이미 발생된 범죄 및 각종 위해를 진압하기 위한 경찰을 말한다(예 : 범죄수사·범인체포, 광견의 사살 등).

② (○) 행정경찰과 사법경찰은 경찰의 목적·임무에 따른 경찰의 분류이다. 행정경찰은 공공의 안녕과 질서유지를 위한 행정작용을 말한다. 사법경찰은 범죄의 수사작용을 말한다. 우리나라의 경우 경찰조직상 행정경찰과 사법경찰이 구분되어 있지 않으므로, 보통경찰기관이 행정경찰사무와 사법경찰사무를 모두 담당한다.

③ (○) 보안경찰과 협의의 행정경찰은 업무의 독자성에 따른 경찰의 분류이다. 보안경찰은 다른 행정작용에 부수하여 수행되지 않고, 오로지 경찰작용만으로 사회공공의 안녕과 질서를 유지하기 위한 경찰을 말한다(예 : 생활안전경찰, 교통경찰, 경비경찰, 해양경찰, 소방경찰, 풍속경찰 등). 협의의 행정경찰은 다른 행정작용과 결합되어 주로 특별한 사회적 이익의 보호를 목적으로 하면서, 그 부수작용으로 사회공공의 안녕과 질서를 유지하기 위한 경찰을 말한다(예 : 영업경찰, 위생경찰, 경제경찰, 건축경찰, 산림경찰, 철도경찰, 보건경찰 등).

④ (×) 질서경찰과 봉사경찰은 경찰활동의 질과 내용에 따른 경찰의 분류이다. 질서경찰은 보통경찰기관이 사회공공의 안녕과 질서를 유지하기 위하여, 강제력이라는 권력적 수단을 통하여 법집행을 행하는 경찰을 말한다(예 : 범죄수사 및 진압, 즉시강제, 강제처분, 강제집행, 통고처분 등). 봉사경찰은 보통경찰기관이 강제력이 아닌 비권력적 수단을 통하여 치안서비스·계몽·지도 등을 행하는 경찰을 말한다(예 : 생활안전순찰, 방법지도, 청소년 선도, 교통정보의 제공, 방법순찰, 수상에서의 수색·구조 등). 질서경찰과 봉사경찰은 형식적 의미의 경찰을(실질적 의미의 경찰을 ×) 경찰활동의 질과 내용에 따라 구분한 것이다.

02. 형식적 의미의 경찰과 실질적 의미의 경찰에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 실질적 의미의 경찰은 조직중심적인 개념이고, 형식적 의미의 경찰은 작용중심적인 개념이다.
- ② 「국회법」에 따라 국회 회의장 건물 안에서 의장의 지휘를 받아 경호업무를 수행하는 경위(警衛)는 실질적 의미의 경찰에 해당한다.
- ③ 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」에 따른 정보경찰의 활동은 형식적 의미의 경찰에 해당한다.
- ④ 「형사소송법」에 따라 범죄를 수사하는 사법경찰의 활동은 실질적 의미의 경찰에 해당한다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ③은 옳은 설명이며, ①, ②, ④는 틀린 설명이다.

① (×) 실질적 의미의 경찰은 성질·작용을 중심으로(조직중심적인 ×) 파악한 것이며, 이론적·학문적인 면에서 정립된 개념이다. 형식적 의미의 경찰은 경찰의 조직을 중심으로(작용중심적인 ×) 파악한 개념이다.

② (×) 특별권력관계에 기초하여 일반경찰권보다 우선권을 가지는 의회경찰과 법정경찰은 형식적 의미의 경찰도, 실질적 의미의 경찰도 아니다(실질적 의미의 경찰에 해당한다 ×).

③ (○) 현대의 법 규정에 경찰이 담당하도록 규정되어 있는 사항은 그 내용 및 성질을 불문하고 모두 형식적 의미의 경찰업무에 속한다(예 : 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제3조, 「경찰관 직무집행법」 제2조).

④ (×) 형식적 의미의 경찰은 실무상 확립된 개념으로서 생활안전, 수사, 경비, 교통, 공공안전정보, 안보수사, 외사 등이 해당한다(사법경찰의 활동은 실질적 의미의 경찰에 해당한다 ×).

03. 영미법계와 대륙법계 경찰개념에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 우리나라의 경찰개념은 대륙법계와 영미법계의 경찰개념을 모두 반영하고 있다.
- ② 1953년 12월에 제정된 「경찰관 직무집행법」 제1조는 ‘국민의 생명·신체 및 재산의 보호’를 경찰의 직무로 규정하여 치안유지를 중심으로 하는 대륙법계의 행정경찰적 개념이 강조되었다.
- ③ 우리나라는 영미법계 경찰개념의 영향으로 범죄수사를 경찰의 사물관할로 인정하고 있다.
- ④ 대륙법계에서는 영미법계와 비교하여 경찰통제를 위한 방법으로 행정소송이나 국가배상 등의 사법적 통제가 주로 발달하였다.

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

- ① (○) 우리나라의 경찰개념은 대륙법계 경찰개념과 영미법계 경찰개념 양자를 모두 반영하고 있다.
- ② (×) 미군정이 실시되고, 영미법계의 민주주의적 경찰개념이 강조되면서(대륙법계의 행정경찰적 개념이 강조되었다 ×), 1953년 제정된 「경찰관 직무집행법」은 제2조에서 ‘국민의 생명·신체 및 재산의 보호’를 경찰의 책무라고 규정하였다.
- ③ (○) 우리나라는 영미법계의 영향으로 범죄수사에 관한 임무가 경찰의 사물관할로서 인정되고 있고, 「경찰관 직무집행법」에 조직법적 임무규정이 포함되어 있다.
- ④ (○) 대륙법계의 영향으로 국민은 경찰행정관청의 위법한 처분 등 공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 권리 또는 이익의 침해를 받은 경우에 항고소송 등의 행정소송을 통하여 구제를 받을 수 있고, 경찰공무원의 위법한 행위로 손해를 입은 국민은 국가를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

04. 경찰의 임무를 ‘공공의 안녕과 공공의 질서에 대한 위협의 방지’라고 정의할 때, 이에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공공의 안녕은 국민의 생명·신체 및 재산보호를 포함하는 상위개념이다.
- ② 공공의 안녕의 요소 중 법질서의 불가침성은 사법(私法)규범을 제외한 공법(公法)규범을 대상으로 한다.
- ③ 공공의 질서란 시대에 따라 변화하는 상대적이고 유동적인 개념이다.
- ④ 공공의 질서란 당시의 지배적인 윤리와 가치관을 기준으로 판단할 때 그것을 준수하는 것이 시민으로서 원만한 공동체 생활을 위한 필수적인 전제조건이 되고, 공공사회에서 개인의 행동에 대한 불문규범의 총체가 되는 것을 의미한다.

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

① (○) 경찰의 기본적 임무는 공공의 안녕·질서에 대한 위협의 방지, 범죄의 수사, 치안서비스의 제공이다. 경찰의 궁극적인 임무는 공공의 안녕·질서에 대한 위협의 방지이며, 공공의 안녕·질서유지의 최우선순위는 국민의 생명·신체 및 재산의 보호이다.

② (×) 공법규범에 대한 침해는 원칙적으로 공공의 안녕에 대한 위협으로 인정되며, 공법규범에 위반한 경우에는 경찰의 개입이 인정된다. 사법규범에 대한 침해는 원칙적으로 공공의 안녕에 대한 위협으로 인정되지 않으나, 예외적으로 경찰은 법적 보호가 적시에 이루어지지 않고, 경찰의 원조 없이는 법을 실현시키는 것이 무효화되거나 사실상 어려워질 경우에는 개입을 할 수 있다(사법규범을 제외한 공법규범을 대상으로 한다 ×)(보충성의 원칙).

③, ④ (○) 공공의 질서란 원만한 공동체 생활을 위한 필수적인 전제조건이며, 공공사회에서 개개인의 행동에 대한 불문규범의 총체가 되는 것을 말한다. 오늘날 대부분의 생활영역에 대한 법적 규범화 추세로 인해, 시대에 따라 변화하는 상대적·유동적 개념인 공공의 질서 개념의 사용 가능 분야는 점차 축소되고 있다.

05. 경찰 기본이념에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인권존중주의는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」에는 관련된 규정이 없으나, 헌법 제10조와 제37조 제1항 등을 통하여 당연히 유추된다.
- ② 「경찰공무원법」은 경찰공무원이 정당이나 정치단체의 결성 또는 가입을 지원하거나 방해하는 행위를 정치활동에 관여하는 행위로 본다.
- ③ 「행정기본법」 제1조(목적)를 통하여 경영주의를 도출할 수 있다.
- ④ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」상 ‘국민감사청구제도’는 경찰의 대외적 민주화 방안이다.

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 인권존중주의는 경찰이 그 직무를 수행함에 있어서 「헌법」과 법률에 따라 국민의 자유와 권리를 존중해야 함을 말한다. 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제5조는 “경찰은 그 직무를 수행할 때 「헌법」과 법률에 따라 국민의 자유와 권리 및 모든 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 보호하고, 국민 전체에 대한 봉사자로서 공정·중립을 지켜야 하며, 부여된 권한을 남용하여서는 아니 된다”고 규정하고 있다.

② (○) 경찰공무원은 정당이나 정치단체에 가입하거나 정치활동에 관여하는 행위를 하여서는 아니 된다(「경찰공무원법」 제23조 제1항). 제1항에서 정치활동에 관여하는 행위란 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다(「경찰공무원법」 제23조 제2항).

1. 정당이나 정치단체의 결성 또는 가입을 지원하거나 방해하는 행위
2. 그 직위를 이용하여 특정 정당이나 특정 정치인에 대하여 지지 또는 반대 의견을 유포하거나, 그러한 여론을 조성할 목적으로 특정 정당이나 특정 정치인에 대하여 찬양하거나 비방하는 내용의 의견 또는 사실을 유포하는 행위
3. 특정 정당이나 특정 정치인을 위하여 기부금 모집을 지원하거나 방해하는 행위 또는 국가·지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 자금을 이용하거나 이용하게 하는 행위
4. 특정 정당이나 특정인의 선거운동을 하거나 선거 관련 대책회의에 관여하는 행위
5. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 행위
6. 소속 직원이나 다른 공무원에 대하여 제1호부터 제5호까지의 행위를 하도록 요구하거나 그 행위와 관련한 보상 또는 보복으로서 이익 또는 불이익을 주거나 이를 약속 또는 고지하는 행위

③ (○) 이 법은 행정의 원칙과 기본사항을 규정하여 행정의 민주성과 적법성을 확보하고 적정성과 효율성을 향상시킴으로써 국민의 권익 보호에 이바지함을 목적으로 한다(「행정기본법」 제1조).

④ (○) 18세 이상의 국민은 공공기관의 사무처리가 법령위반 또는 부패행위로 인하여 공익을 현저히 해하는 경우 대통령령으로 정하는 일정한 수 이상(300인 이상)의 국민의 연서로 감사원에 감사를 청구할 수 있다(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제72조 제1항). 국민감사 청구제도는 경찰의 대외적 민주화 방안이다.

06. 국가경찰제도와 비교하여 자치경찰제도가 가지는 특징에 관한 설명이다. 옳은 것으로 묶인 것은?

- ㉠ 조직의 관료화로 인해 국민에 대한 봉사의식이 저하될 수 있다.
 ㉡ 지역주민의 경찰활동 참여를 활성화 할 수 있다.
 ㉢ 능률성보다 민주성이 확보된다.
 ㉣ 전국적으로 균등한 치안서비스를 제공할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉢, ㉣

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ㉡, ㉣은 옳은 설명이며, ㉠, ㉢은 틀린 설명이다.

【참고】 국가경찰과 자치경찰

구 분	국가경찰	자치경찰
의 의	경찰권한의 유지 및 책임의 소재가 국가에 있는 경찰	경찰권한의 유지 및 책임의 소재가 지방자치단체에게 분산되어 있는 경찰
기 준	경찰권한의 유지 및 책임의 소재	
조 직	중앙집권적 조직체계	지방자치단체별로 분권화된 조직체계
임 무	국가적 이익의 보호 국가적 질서유지를 강조	개인의 권익보호 사회공공의 안녕과 질서유지를 강조
수 단	권력적인 수단을 상대적으로 강조	비권력적 수단을 상대적으로 강조
장 점	① 전국적으로 균등한 경찰서비스의 제공 ② 경찰활동의 능률성·기동성 확보 ③ 타 경찰기관과의 긴밀한 협조 ④ 전국적 통계자료의 정확성 확보 ⑤ 강력하고 광범위한 집행력	① 지역의 실정에 맞는 경찰 개혁이 용이 ② 인권과 민주성이 더욱 보장됨 ③ 지역 특수성에 따른 경찰행정 추진 용이
단 점	① 정부의 특정정책에 어용화 될 가능성 ② 관료화되어 국민에 대한 봉사의식이 부족 ③ 각 지방의 특수성이 무시	① 지방세력의 간섭으로 인한 정실화 가능성 ② 전국적인 기동성이 저하 ③ 타 경찰기관과의 긴밀한 협조가 저하 ④ 전국적 통계자료의 부정확성

07. 다음은 경찰의 전문직업화에 관한 설명이다. 이에 해당하는 전문직업화의 문제점으로 가장 적절한 것은?

일반적으로 전문직은 장기간의 교육을 통해 역량이 함양되며 그로 인한 비용도 발생된다. 이러한 이유로 교육적·경제적으로 불리한 위치에 있는 집단은 경찰직군으로 진입하는 기회가 박탈되는 문제가 있다.

- ① 권위주의 ② 차별 ③ 부권주의 ④ 사적인 이익을 위한 이용

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 下

【해설】 보기의 내용은 차별에 대한 설명이다.

【참고】 경찰의 전문직업화의 단점

부권주의	① 부권주의란 아버지가 자식의 문제를 결정하듯이 전문가가 우월적 지식에 근거하여 비전문가의 판단을 전혀 고려하지 않고 일방적인 자신의 판단으로 대신하려는 윤리적 문제점을 말한다. ② 부권주의는 치안서비스의 질을 저하시킬 수 있다(향상시킬 수 있다 ×).
사적 이용	전문직들은 그들의 지식과 기술로 상당한 힘을 소유하고, 그 힘을 공공의 이익보다는 사적인 이익을 위해서만 이용하기도 한다.
차 별	전문직이 되는데 장기간의 교육과 비용이 들기 때문에 경제적 약자인 가난한 사람은 전문가가 되는 기회를 상실하게 된다(경찰에의 접근을 차단하는 현상).
소 외	전문가가 자신의 국지적인 분야만 보고 전체적인 맥락을 보지 못하게 되는 문제점을 말한다(나무를 보고 숲은 보지 못함).

08. 「경찰청 공무원 행동강령」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 소속 기관의 장과 상담하여야 한다.
- ② 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 공무원은 다른 공무원에게 또는 그 공무원의 배우자나 직계존속·비속에게 수수 금지 금품 등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다.
- ④ 공무원이 대가를 받고 수행하는 외부강의등은 월 3회를 초과할 수 없다. 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 검직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다. 그럼에도 불구하고 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관의 장의 승인을 받아야 한다.

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 그 사유를 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 행동강령에 관한 업무를 담당하는 공무원과 상담할 수 있다(소속 기관의 장과 상담하여야 한다 ×)(「경찰청 공무원 행동강령」 제4조 제1항). 제1항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다(「경찰청 공무원 행동강령」 제4조 제2항).

② (○) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다(「경찰청 공무원 행동강령」 제13조의2).

③ (○) 공무원은 다른 공무원에게 또는 그 공무원의 배우자나 직계 존속·비속에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다(「경찰청 공무원 행동강령」 제14조 제6항).

④ (○) 공무원이 대가를 받고 수행하는 외부강의등은 월 3회를 초과할 수 없다. 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 검직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함되지 아니한다(「경찰청 공무원 행동강령」 제15조 제4항). 공무원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관의 장의 승인을 받아야 한다(「경찰청 공무원 행동강령」 제15조 제5항).

09. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 소속기관장은 부정청탁이 있었던 사실을 알게 된 경우 부정청탁을 받은 공직자등에 대하여 직무 참여 일시중지, 직무 대리자의 지정, 전보의 조치 등을 하여야 한다.
- ② 공직자등은 자신의 직무와 관련된 외부강의등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.
- ③ 증여를 제외한 사적 거래로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품등은 이 법 제8조에서 규정하는 수수가 금지된 금품 등에 해당하지 않는다.
- ④ 공직자등의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등은 이 법 제8조에서 규정하는 수수가 금지된 금품 등에 해당하지 않는다.

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 소속기관장은 부정청탁이 있었던 사실을 알게 된 경우 또는 부정청탁에 관한 신고·확인 과정에서 해당 직무의 수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 부정청탁을 받은 공직자등에 대하여 직무 참여 일시중지, 직무대리자의 지정, 전보 등의 조치를 할 수 있다(하여야 한다 ×)(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제7조 제4항).

② (○) 공직자등은 자신의 직무와 관련된 외부강의등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조 제5항).

③, ④ (○) 외부강의 등에 관한 사례금 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 금품등의 경우에는 수수를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제3항).

1. 공공기관이 소속 공직자등이나 파견 공직자등에게 지급하거나 상급 공직자등이 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급 공직자등에게 제공하는 금품등
2. 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액 범위 안의 금품등. 다만, 선물 중 농수산물 및 농수산물가공품(원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당)은 대통령령으로 정하는 설날·추석을 포함한 기간에 한정하여 그 가액 범위를 두배로 한다.
3. 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품등
4. 공직자등의 친족이 제공하는 금품등
5. 공직자등과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 공직자등과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 공직자등에게 제공하는 금품등
6. 공직자등의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등
7. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등
8. 그 밖에 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 금품 등

10. 「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 이 규정에 의한 면책은 경찰청 및 그 소속기관의 공무원 또는 산하단체의 임·직원 등에게 적용된다.
- ② 적극행정 면책심사의 신청은 감사 대상자만 가능하며, 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다.
- ③ 적극행정 면책신청에 대한 심사를 위하여 경찰청에 적극행정 면책심사위원회를 둔다.
- ④ 적극행정 면책심사위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내로 성별을 고려하여 구성하며 위원장은 감사관으로 한다.

【정답】 ② 【적중】 ※ 적극행정 면책심사위원회는 미적중 ※ (소거법으로 해결 필요)

【난이도】 中

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

① (○) 이 규정에 의한 면책은 경찰청 및 그 소속기관의 공무원 또는 산하단체의 임·직원 등에게 적용된다(「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」 제4조).

② (×) 감사 대상자가 면책심사를 받을 경우에는 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다(「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」 제10조 제1항). 감사대상 기관의 장 또는 감사대상자의 소속 부서장이 감사를 받은 소속 직원 중에서 특별히 면책조치가 필요할 경우에는 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다(「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」 제10조 제2항). 즉, 적극행정 면책심사의 신청은 감사 대상자, 감사대상 기관의 장, 감사대상자의 소속 부서장이 할 수 있다(신청은 감사 대상자만 가능하며 ×).

③ (○) 경찰청 소속 공무원 등의 적극행정 면책신청에 대한 심사를 위하여 경찰청에 적극행정 면책심사위원회를 둔다(「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」 제7조 제1항).

④ (○) 위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내로 성별을 고려하여 구성하며 위원장은 감사관으로 하고 위원은 심사안건 관련 부서장(감사담당관 또는 감찰담당관)을 포함하여 회의 개최 시 마다 위원장이 경찰청 소속 과장급 공무원 중에서 지명하는 사람으로 한다. 다만, 위원 중 1인은 경감 이하 경찰공무원 또는 6급 이하 일반직공무원으로 한다(「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」 제7조 제2항).

11. 범죄예방에 관한 설명으로 옳고 그름의 표시(O, X)가 바르게 된 것은?

<보기>

- ㉠ 브랜팅햄(Brantingham)과 파우스트(Faust)의 2차적 범죄예방은 범죄자들이 더 이상 범죄를 저지르지 못하도록 상습범 대책 및 재범억제를 지향하는 범죄예방 전략을 말하며, 교화·개선·전환제도에 중점을 둔다.
- ㉡ 뉴먼(Newman)이 주장한 방어공간이론은 영역성, 감시, 이미지, 입지조건(환경)을 구성요소로 하고 있다.
- ㉢ 샘슨 등(Sampson et al)이 주장한 집합효율성이론은 공식적 사회통제, 즉 경찰 등 법집행기관의 중요성을 간과하고 있다는 한계가 있다.
- ㉣ 코헨(Cohen)과 펠슨(Felson)의 일상활동이론에서는 동기가 부여된 잠재적 범죄자, 범행의 기술, 보호자(감시자)의 부재를 범행발생의 3요소로 하고 있다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	(×)	(○)	(○)	(×)
②	(×)	(○)	(○)	(○)
③	(○)	(○)	(○)	(×)
④	(○)	(×)	(×)	(○)

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ㉠, ㉡은 옳은 설명이며, ㉢, ㉣은 틀린 설명이다.

㉠ (×) 브랜팅햄(Brantingham)과 파우스트(Faust)의 2차적 범죄예방은 잠재적 범죄자를 대상으로(실제 범죄자 ×) 초기에 발견하고 비합법적 행위가 발생하기 전에 예방하고자 하는 것이다.

1차적 범죄예방	일반대중을 대상으로 범죄원인이 되는 물리적·사회적·경제적 환경조건들을 개선시키는 데 초점을 둔다.
2차적 범죄예방	잠재적 범죄자를 대상으로 초기에 발견하고 비합법적 행위가 발생하기 전에 예방하고자 하는 것이다.
3차적 범죄예방	실제 범죄자를 대상으로 범죄자들이 더 이상 범죄를 저지르지 않도록 하는 활동이다.

㉡ (○) 뉴먼(Newman)이 주장한 방어공간이론은 영역성, 감시, 이미지, 안전지대(환경)을 그 구성요소로 한다.

영역성	지역에 대한 소유의식은 일상적이지 않은 일이 있을 때 주민들로 하여금 행동을 취하도록 자극한다.
감시	특별한 장치의 도움 없이 실내와 실외의 활동을 관찰할 수 있는 능력이다.
이미지	지역의 외관이 다른 지역과 고립되어 있지 않고 보호되고 있으며, 범행을 하기 쉬운 대상이라는 느낌을 주지 않도록 이미지를 설계한다.
환경 (안전지대)	안전하다고 생각되는 도시지역에 주거지역을 선정한다.

㉢ (○) 샘슨(Sampson)의 집합적 효율성 이론은 지역주민 간의 상호신뢰·연대감과 범죄에 대한 적극적인 개입의 결합을 말한다. 지역사회 구성원들이 범죄문제를 해결하기 위하여 적극적으로 참여하는 것이 중요한 범죄예방의 핵심이다. 경찰 등 법집행기관의 중요성을 간과하고 있다는 한계가 있다.

㉣ (×) 코헨(Cohen)과 펠슨(Felson)의 일상활동이론에서는 범죄는 범죄를 저지르고자 하는 범죄자, 범죄에 적당한 대상(범행의 기술 ×), 보호자의 부재라는 3가지 조건이 충족될 때 발생한다고 본다.

12. 지역사회 경찰활동에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 지역사회 경찰활동은 범죄 및 무질서에 대한 문제를 해결함에 있어서 경찰과 지역사회 양자를 참여시키는 협력관계를 중요하게 여긴다.
- ② 지역사회 경찰활동은 지역사회와의 협력, 경찰조직의 분권화 등을 중요하게 여긴다.
- ③ 지역사회 경찰활동 프로그램에는 경찰과 주민 사이에 의사소통을 강화하는 이웃지향적 경찰활동이 있다.
- ④ 지역사회 경찰활동의 효과성은 신고에 대한 경찰의 출동시간으로 결정하며, 능률성은 체포율과 적발건수로 결정한다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 지역사회 경찰활동은 사회의 범죄나 무질서 등의 문제를 발견하고 사회의 모든 자원을 동원하여 그 문제의 해결책을 찾는 경찰과 사회의 공동노력이다.

② (○) 지역사회 경찰활동은 사회와의 협동·상생구조를 강조하며, 경찰의 조직구조는 분권화 등을 중요하게 여긴다.

③ (○) 이웃지향적 경찰활동은 1960년대에 처음으로 시작되었고, 대표적인 학자는 윌리엄스(Williams)이다. 지역주민들이 서로 친밀한 관계를 유지하여 이웃사람들의 습관이나 일상 활동에 대해 잘 알게 되면 자신들의 구역 내에서 의심스러운 사람이나 행동을 쉽게 발견할 수 있어 이를 통해 지역 내의 범죄를 예방하려는 프로그램이다. 지역사회의 진정한 의미를 파악하기 위해서 경찰과 주민 사이의 의사소통 라인을 개설하는 모든 프로그램을 말한다.

④ (×) 지역사회 경찰활동의 효과성은 주민의 경찰업무에의 협조의 정도로 평가하며, 능률성은 범죄 및 무질서의 감소율로 평가한다. 보기의 내용은 전통적인 경찰활동에 대한 설명이다.

【참고】 전통적인 경찰활동과 지역사회 경찰활동의 비교

구 분	전통적인 경찰활동	지역사회 경찰활동
주 체	경찰이 법집행의 책임을 지는 유일한 정부기관임	경찰과 시민 모두에게 범죄방지의 의무가 있음
경찰의 역할	범죄해결(법집행자, 범죄해결자)	문제해결(서비스제공, 문제해결자)
업무평가 방식	범인 검거율(사후통제)	범죄 및 무질서의 감소율(사전통제)
업무의 우선순위	범죄와 폭력의 퇴치	범죄와 폭력의 퇴치 + 주민 문제해결
효율성의 측정	범죄 신고에 대한 반응시간	주민의 경찰업무에의 협조의 정도
가장 중요한 정보	범죄사건 정보	범죄자 정보
언론 부서 역할	비판 여론 차단	원활한 소통창구
조직구조	집권화	분권화
타 기관과의 관계	권한과 책임 문제로 인한 갈등구조	공동목적 수행을 위한 협동·상생구조
강조사항	법과 규범에 의한 규제	분권화된 경찰관 개개인의 능력 강조

13. 외국경찰제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 영국에서는 로버트 필 경(Sir Robert Peel)의 제안으로 1829년 수도경찰청(Metropolitan Police Service)이 설립되었다.
- ② 독일에서는 제2차 세계대전 이후 연합국에 의하여 협의의 행정경찰사무를 경찰로부터 분리하는 비(탈)경찰화가 추진되었다.
- ③ 일본에서는 1차적 수사기관인 경찰과 2차적 수사기관인 검사가 대등적·협력적 관계를 이루고 있다.
- ④ 미국에서는 중앙집권적인 경찰제도를 운영하고 있으며, 경찰조직은 일반적으로 연방, 주, 시·군 수준에 설치되어 있다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 1829년 '영국 근대경찰의 아버지'라고 불리는 로버트 필(Robert Peel)의 제안으로 제정된 「수도경찰법」에 따라 수도경찰청이 설립되었으며, 그 책임자는 경찰청장이 되었다.

② (○) 독일에서는 제2차 세계대전 이후 연합국은 독일경찰의 개혁을 시도하였다. 경찰의 지방분권화, 자치단체화, 행정경찰과 집행경찰의 분리 등 3대 목표를 설정하여 추진하였다. 비경찰화 작업을 추진하였다. 비경찰화란 행정경찰의 영역에서 보안경찰 이외의 행정경찰사무, 즉 영업경찰, 건축경찰, 보건경찰, 위생경찰 등 협의의 행정경찰사무를 다른 행정관청의 사무로 이관하는 것을 말한다.

③ (○) 일본은 1차적 수사권은 경찰이, 2차적 수사권은 검찰이 가진다. 경찰과 검찰은 대등협력관계를 이루고 있다.

구 분	영국·미국	독일·프랑스	일본
경찰과 검찰의 관계	대등협력관계	수직적 관계	대등협력관계
기소권	검찰		
수사권	경찰	검찰	경찰(1차), 검찰(2차)
수사종결권			검찰
영장청구권			경찰 및 검찰

④ (×) 미국은 지방분권화 경찰제도를(중앙집권적인 경찰제도를 ×) 운영하고 있다. 미국경찰의 경우 종적 발전보다는 횡적 발전이 활성화되어 있다. 경찰조직은 연방 법집행기관, 주 경찰, 지방경찰(시·군)로 구성된다.

14. 다음은 1991년 제정된 「경찰법」의 의의 및 평가이다. 이와 관련된 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- 경찰민주화 및 정치적 중립성 확보에 대한 국민적 열망을 반영하여 제정되었으며, 이를 통하여 정부수립 이후 최초로 독립적인 경찰기구가 만들어졌다.
- 기존보다 경찰의 독립성 및 경찰에 대한 민주적 통제가 강화되었으며 지방행정과의 연계를 위한 여건이 조성되었으나 경찰이 선거부처로부터 완전히 독립하지는 못하였다는 평가를 동시에 받는다.

- ① 경찰의 정치적 중립성 및 독립성 확보를 위하여 경찰청을 내무부의 외청으로 설치하였다.
- ② 분단국가로서 특수한 안보상황을 고려하여 보안경찰 업무는 국가안전기획부로 이양하였다.
- ③ 경찰에 대한 민주적 통제를 위하여 경찰위원회 제도를 도입하였다.
- ④ 치안행정과 지방행정 간의 협조를 위하여 치안행정협의회를 설치하였다.

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

① (○) 1991년 5월 경찰조직의 기본법이라고 할 수 있는 「경찰법」이 제정되었다. 내무부의 외청으로 경찰청을 설치하여, 내무부장관의 보조기관이 아닌 독립적인 행정관청으로서의 형태를 취하였다.

② (×) 1981년 중앙정보부를 폐지하고, 국가안전기획부를 신설하였다. 보안경찰 업무는 여전히 경찰의 임무였으며(국가안전기획부로 이양하였다 ×), 국내, 국외 정보 수집을 독점하고 심지어 대공 수사권까지 가지고 있었다.

③ (○) 합의제 의결기관인 경찰위원회(현재는 국가경찰위원회)를 도입하여, 경찰에 대한 정치적 중립성 및 민주적인 의사결정시스템의 초석을 마련하였다.

④ (○) 1991년 「경찰법」 제16조는 지방행정과 치안행정간 협의 조정을 위하여 시·도지사 소속으로 치안행정협의회를 두도록 규정하였다. 현재는 폐지된 상태이다.

15. 「지방자치법」상 자치법규에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 지방자치단체의 장은 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정하는 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
- ② 지방자치단체는 조례를 위반한 행위에 대하여 조례로써 1천만원 이하의 벌금을 정할 수 있고, 해당 지방자치단체의 장이 부과·징수한다.
- ③ 조례안이 지방의회에서 의결되면 지방의회의 의장은 의결된 날부터 7일 이내에 그 지방자치단체의 장에게 이송하여야 한다.
- ④ 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항은 그 법령의 하위 법령에서 그 위임의 내용과 범위를 제한하거나 직접 규정할 수 없다.

【정답】 ④ 【적중】 ※ ③번 지문은 미적중 ※ (소거법으로 해결 가능)

【난이도】 上

【해설】 ④는 옳은 설명이며, ①, ②, ③은 틀린 설명이다.

① (×) 지방자치단체는(지방자치단체의 장은 ×) 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다(「지방자치법」 제28조 제1항). 조례는 지방자치단체의 의회가(지방자치단체의 장은 ×) 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 제정하는 법규를 말한다.

② (×) 지방자치단체는 조례를 위반한 행위에 대하여 조례로써 1천만원 이하의 과태료를(벌금을 ×) 정할 수 있다(「지방자치법」 제34조 제1항). 제1항에 따른 과태료는 해당 지방자치단체의 장이나 그 관할 구역의 지방자치단체의 장이 부과·징수한다(「지방자치법」 제34조 제2항).

③ (×) 조례안이 지방의회에서 의결되면 지방의회의 의장은 의결된 날부터 5일 이내에(7일 이내에 ×) 그 지방자치단체의 장에게 이송하여야 한다(「지방자치법」 제32조 제1항). 지방자치단체의 장은 제1항의 조례안을 이송받으면 20일 이내에 공포하여야 한다(「지방자치법」 제32조 제2항).

④ (○) 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항은 그 법령의 하위 법령에서 그 위임의 내용과 범위를 제한하거나 직접 규정할 수 없다(「지방자치법」 제28조 제2항).

16. 경찰행정법의 법원(法源)에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 헌법에 의하여 체결·공포된 조약이나 일반적으로 승인된 국제법규도 국내법과 같은 효력을 가지므로 경찰행정법의 법원이 된다.
- ② 법규명령은 국민과 행정청을 동시에 구속하는 양면적 구속력을 가짐으로써 재판규범성이 있다.
- ③ 대통령령, 총리령 및 부령은 특별한 규정이 없으면 공포한 날부터 15일이 경과함으로써 효력이 발생한다.
- ④ 법규명령의 한계로 행정권에 대한 입법권의 일반적·포괄적 위임은 인정될 수 없고, 국회 전속적 법률사항의 위임은 금지되며 법률에 의하여 위임된 사항을 전부 하위명령으로 재위임하는 것은 금지된다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 「헌법」에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 동일한 효력을 가진다(「헌법」 제6조 제1항).

② (○) 법규명령은 법률의 위임에 의하여 행정권이 정립하는 일반적·추상적인 규범으로서 법규성을 가진다. 일반국민과 행정관청을 구속하는 대외적 구속력 및 양면적 구속력을 갖고 있기 때문에, 법규명령에 위반하는 경찰작용은 위법하다(재판규범성 인정).

③ (×) 대통령령·총리령·부령은 특별한 규정이 없는 한 공포일로부터 20일이 경과해야(15일이 경과함으로써 ×) 효력이 발생한다. 다만, 그 시행일이 정해진 경우에는 그 날부터 효력을 발생한다(「법령등 공포에 관한 법률」 제13조).

④ (○) 법규명령은 다음과 같은 한계를 가진다.

위임명령의 한계	㉠ 입법권자가 모든 입법권을 행정부에 전면적(일반적·포괄적)으로 위임하는 것은 원칙적으로 금지된다(개별적·구체적 위임은 가능). ㉡ 국회의 전속적 입법사항의 위임은 원칙적으로 금지된다(일정한 범위에서 구체적으로 범위를 정하면 위임이 가능). ㉢ 죄형법정주의의 원칙상 처벌(벌칙) 규정의 위임은 원칙적으로 금지된다(법률이 구성요건부분에 있어서 처벌대상행위의 구체적인 기준을 정하고, 형벌의 종류와 상한과 폭을 정하여 위임하는 것은 허용). ㉣ 하위명령에의 전면적인 재위임은 원칙적으로 금지된다(위임받은 사항에 대하여 대강을 정하고 보충을 위한 구체적 사항을 일부 재위임하는 것은 가능).
집행명령의 한계	집행명령은 상위법령을 시행하기 위하여 필요한 절차나 형식 등을 규정할 수 있을 뿐, 국민의 권리·의무에 관한 새로운 입법사항을 정할 수 없다.

17. 행정법상 신뢰보호의 원칙에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 이 원칙은 법치국가의 원리 및 그 구성 부분으로서의 법적 안정성으로부터 이론적 근거를 도출할 수 있다.
- ② 신뢰보호의 원칙을 위반한 행정청의 행위는 위헌·위법의 문제가 발생하는데 위법의 효과는 해당 행정행위를 취소할 수 있으며 그 위법성이 중대·명백한 경우 무효가 된다.
- ③ 운전면허 취소사유에 해당하는 음주운전을 적발한 경찰관의 소속 경찰서장이 사무착오로 위반자에게 운전면허정지처분을 한 상태에서 위반자의 주소지 관할 시·도경찰청장이 위반자에게 운전면허취소처분을 한 것은 선행처분에 대한 당사자의 신뢰 및 법적 안정성을 저해하는 것으로서 허용될 수 없다.
- ④ 헌법재판소의 위헌결정은 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해이므로 신뢰보호의 원칙이 적용된다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 신뢰보호의 원칙에 대한 이론적 근거는 법치국가원리에 뿌리를 둔 법적 생활의 안정성의 필요에서 도출하는 것이 일반적인 견해이다.

② (○) 신뢰보호의 원칙에 반하는 행정청의 처분행위는 원칙적으로 취소사유가 되고, 예외적으로 그 위법성이 중대·명백한 경우 무효가 될 수 있다.

③ 운전면허 취소사유에 해당하는 음주운전을 적발한 경찰관의 소속 경찰서장이 사무착오로 위반자에게 운전면허정지처분을 한 상태에서 위반자의 주소지 관할 시·도경찰청장이 위반자에게 운전면허취소처분을 한 것은 선행처분에 대한 당사자의 신뢰 및 법적 안정성을 저해하는 것으로서 허용될 수 없다.

④ (×) 헌법재판소의 위헌결정은 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해를 표명한 것이라고 할 수 없으므로 신뢰보호의 원칙이 적용되지 아니한다(공적인 견해이므로 신뢰보호의 원칙이 적용된다 ×).

18. 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」상 시·도자치경찰위원회의 소관 사무로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자치경찰사무에 관한 인사, 예산, 장비, 통신 등에 관한 주요정책 및 그 운영지원
- ② 자치경찰사무 담당 공무원의 부패 방지와 청렴도 향상에 관한 주요 정책 및 인권침해 또는 권한남용 소지가 있는 규칙, 제도, 정책, 관행 등의 개선
- ③ 시·도경찰청장의 임용과 관련한 시·도지사와의 협의
- ④ 정기적으로 경찰서장의 자치경찰사무 수행에 관한 평가결과를 경찰청장에게 통보

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

【참고】 시·도자치경찰위원회의 소관 사무

시·도자치경찰위원회의 소관 사무는 다음과 같다(「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제24조 제1항).

1. 자치경찰사무에 관한 목표의 수립 및 평가
2. 자치경찰사무에 관한 인사, 예산, 장비, 통신 등에 관한 주요정책 및 그 운영지원
3. 자치경찰사무 담당 공무원의 임용, 평가 및 인사위원회 운영
4. 자치경찰사무 담당 공무원의 부패 방지와 청렴도 향상에 관한 주요 정책 및 인권침해 또는 권한 남용 소지가 있는 규칙, 제도, 정책, 관행 등의 개선
5. 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안녕과 질서유지에 필요한 시책 수립 사항
6. 시·도경찰청장의 임용과 관련한 경찰청장과의 협의(시·도지사와의 협의 ×), 경찰서장의 자치경찰사무 수행에 관한 평가 및 결과의 경찰청장에게 통보
7. 자치경찰사무 감사 및 감사의뢰
8. 자치경찰사무 담당 공무원의 주요 비위사건에 대한 감찰요구
9. 자치경찰사무 담당 공무원에 대한 징계요구
10. 자치경찰사무 담당 공무원의 고충심사 및 사기진작
11. 자치경찰사무와 관련된 중요사건·사고 및 현안의 점검
12. 자치경찰사무에 관한 규칙의 제정·개정 또는 폐지
13. 지방행정과 치안행정의 업무조정과 그 밖에 필요한 협의·조정
14. 국가비상사태 등 전국적 치안유지를 위한 경찰청장의 지휘·명령에 관한 사무
15. 국가경찰사무·자치경찰사무의 협력·조정과 관련하여 경찰청장과 협의
16. 국가경찰위원회에 대한 심의·조정 요청
17. 그 밖에 시·도지사, 시·도경찰청장이 중요하다고 인정하여 시·도자치경찰위원회의 회의에 부친 사항에 대한 심의·의결

19. 「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 징계의결요구권자는 공금횡령·유용 및 업무상 배임의 금액이 100만원 이상일 경우에는 중징계 의결을 요구하여야 한다.
- ② 징계요구권자 또는 징계위원회는 감독자가 부임기간이 3개월 미만으로 부하직원에 대한 실질적인 감독이 곤란하다고 인정된 때에는 징계책임을 감경하여 징계의결 요구 또는 징계의결하거나 징계책임을 묻지 아니할 수 있다.
- ③ 징계의결요구권자 또는 징계위원회는 서로 관련이 없는 2개 이상의 의무위반행위가 경합될 때에는 그 중 책임이 중한 의무위반행위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계의결 요구 또는 징계의결을 할 수 있다.
- ④ 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적이 있어도 징계의결이 요구된 자의 의무위반행위가 직무상 미공개 정보를 이용한 부당행위에 해당하는 경우는 징계를 감경할 수 없다.

【정답】 ④ 【적중】 ※ ④번 지문은 미적중 ※ (소거법으로 해결 가능)

【난이도】 中

【해설】 ④는 옳은 설명이며, ①, ②, ③은 틀린 설명이다.

① (×) 징계의결 요구권자는 공금횡령·유용, 업무상 배임의 금액이 300만원 이상일 경우에는(100만원 이상일 경우에는 ×) 중징계 의결을 요구하여야 한다(「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」 제4조 제1항).

② 징계요구권자 또는 징계위원회는 감독자에게 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 징계책임을 감경하여 징계의결 요구 또는 징계의결하거나 징계책임을 묻지 아니할 수 있다(「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」 제5조 제2항).

1. 부하직원의 의무위반행위를 사전에 발견하여 적법 타당하게 조치한 때
2. 부하직원의 의무위반행위가 감독자 또는 행위자의 비변일, 휴가기간, 교육기간 등에 발생하거나, 소관업무와 직접 관련 없는 등 감독자의 실질적 감독범위를 벗어났다고 인정된 때
3. 부임기간이 1개월 미만으로(3개월 미만으로 ×) 부하직원에 대한 실질적인 감독이 곤란하다고 인정된 때
4. 교정이 불가능하다고 판단된 부하직원의 사유를 명시하여 인사상 조치를 상신하는 등 성실히 관리한 이후에 같은 부하직원이 의무위반행위를 야기하였을 때
5. 부하직원에 대하여 평소 철저한 교양감독 등 감독자로서의 임무를 성실히 수행하였다고 인정된 때

③ (×) 징계의결 요구권자 또는 징계위원회는 서로 관련이 없는 2개 이상의 의무위반행위가 경합될 때에는 그 중 책임이 중한 의무위반행위에 해당하는 징계보다 1단계 위의(2단계 위의 ×) 징계의결 요구 또는 징계의결을 할 수 있다(「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」 제7조 제1항).

④ (○) 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우 징계를 감경할 수 있다(「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」 제8조 제1항). 제1항에도 불구하고 의무위반행위의 내용이 직무상 비밀이나 미공개 정보를 이용한 부당행위에 해당하는 경우에는 징계를 감경할 수 없다(「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」 제8조 제3항).

1. 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 국무총리 이상의 표창을 받은 공적(경감 이하의 경찰공무원 등은 경찰청장 또는 중앙행정기관 차관급 이상 표창을 받은 공적)
3. 모범공무원으로 선발된 공적

20. 「경찰 감찰 규칙」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 감찰관은 소속공무원의 의무위반사실에 대한 민원을 접수한 경우 접수일로부터 2개월 내에 신속히 처리하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 민원을 기한 내에 처리할 수 없을 때에는 소속 경찰기관의 감찰부서장에게 보고하여 그 처리 기간을 연장할 수 있다.
- ② 감찰관은 감찰조사를 위해서 조사대상자의 출석을 요구할 때에는 조사기일 3일 전까지 출석요구서 또는 구두로 조사일시, 의무위반행위사실 요지 등을 통지하여야 한다. 다만, 사안이 급박한 경우 또는 조사대상자의 요청이 있는 경우에는 즉시 조사에 착수할 수 있다.
- ③ 감찰정보심의회는 위원장을 포함한 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성하며, 위원장은 감찰부서장이 되고 위원은 감찰부서장이 소속 공무원 중에서 지명한다.
- ④ 감찰관은 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관으로부터 수사개시 통보를 받은 경우에는 징계의결 요구권자의 결재를 받아 해당기관으로부터 수사결과의 통보를 받을 때까지 감찰조사, 징계의결요구 등의 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 감찰관은 소속공무원의 의무위반사실에 대한 민원을 접수한 경우 접수일로부터 2개월 내에 신속히 처리하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 민원을 기한 내에 처리할 수 없을 때에는 소속 경찰기관의 감찰부서장에게 보고하여 그 처리 기간을 연장할 수 있다(「경찰 감찰 규칙」 제35조 제1항).

② (○) 감찰관은 감찰조사를 위해서 조사대상자의 출석을 요구할 때에는 조사기일 3일 전까지 출석요구서 또는 구두로 조사일시, 의무위반행위사실 요지 등을 통지하여야 한다. 다만, 사안이 급박한 경우 또는 조사대상자의 요청이 있는 경우에는 즉시 조사에 착수할 수 있다(「경찰 감찰 규칙」 제15조 제1항).

③ (×) 감찰정보심의회는 위원장을 포함한 3명 이상 5명 이하의 위원으로 구성하며(5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성하며 ×), 위원장은 감찰부서장이 되고 위원은 감찰부서장이 소속 공무원 중에서 지명한다(「경찰 감찰 규칙」 제22조 제2항).

④ (○) 감찰관은 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관으로부터 수사개시 통보를 받은 경우에는 징계의결 요구권자의 결재를 받아 해당 기관으로부터 수사결과의 통보를 받을 때까지 감찰조사, 징계의결요구 등의 절차를 진행하지 아니할 수 있다(「경찰 감찰 규칙」 제36조 제2항).

21. 「경찰관 직무집행법」 및 동법 시행령상 범인검거 등 공로자 보상에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경찰청장, 해양경찰청장, 시·도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 범인 검거와 관련하여 경찰 수사 활동에 협조한 사람 중 보상금 지급 대상자에 해당한다고 보상금심사위원회가 인정하는 사람에게 보상금을 지급할 수 있다.
- ② 경찰청장, 해양경찰청장, 시·도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 보상금 지급사유가 발생한 경우에는 직권으로 또는 보상금을 지급받으려는 사람의 신청에 따라 소속 보상금심사위원회의 심사·의결을 거쳐 보상금을 지급한다.
- ③ 보상금심사위원회 위원의 과반수는 경찰관이 아닌 사람으로 해야 한다.
- ④ 경찰청장, 해양경찰청장, 시·도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 보상금심사위원회의 심사·의결에 따라 보상금을 지급하고, 거짓 또는 부정한 방법으로 보상금을 받은 사람에 대하여는 해당 보상금을 환수한다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 경찰청장, 해양경찰청장, 시·도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장, 또는 해양경찰서장은 다음의 어느 하나에 해당하는 사람에게 보상금을 지급할 수 있다(「경찰관 직무집행법」 제11조의3 제1항 및 「경찰관 직무집행법 시행령」 제18조).

1. 범인 또는 범인의 소재를 신고하여 검거하게 한 사람
2. 범인을 검거하여 경찰공무원에게 인도한 사람
3. 테러범죄의 예방활동에 현저한 공로가 있는 사람
4. 범인의 신원을 특정할 수 있는 정보를 제공한 사람
5. 범죄사실을 입증하는 증거물을 제출한 사람
6. 범인검거와 관련하여 경찰 수사 활동에 협조한 사람 중 보상금 지급 대상자에 해당한다고 보상금심사위원회가 인정하는 사람

② (○) 경찰청장등은 보상금 지급 사유가 발생한 경우에는 직권으로 또는 보상금을 지급받으려는 사람의 신청에 따라 소속 보상금심사위원회의 심사·의결을 거쳐 보상금을 지급한다(「경찰관 직무집행법 시행령」 제21조 제1항).

③ (×) 보상금심사위원회의 위원은 소속 경찰공무원 중에서 경찰청장, 시·도경찰청장 또는 경찰서장이 임명한다(위원의 과반수는 경찰관이 아닌 사람으로 해야 한다 ×)(「경찰관 직무집행법」 제11조의3 제4항). 보상금심사위원회의 위원에는 외부 민간위원이 포함되지 않는다.

④ (○) 경찰청장등은 보상금심사위원회의 심사·의결에 따라 보상금을 지급하고, 거짓 또는 부정한 방법으로 보상금을 받은 사람에 대하여는 해당 보상금을 환수한다(「경찰관 직무집행법」 제11조의3 제5항).

22. 「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공공안녕에 대한 위험의 예방과 대응을 위한 정보의 수집·작성·배포와 이에 수반되는 사실의 확인을 위해 경찰관이 수행하는 활동은 국가의 존립과 기능을 보호하는 것을 목적으로 해야 하며, 필요 최소한의 범위에 그쳐야 한다.
- ② 경찰관이 「경찰관 직무집행법」 제8조의2 제1항에 따라 수집·작성·배포할 수 있는 정보의 구체적인 범위에는 도로 교통의 위해 방지·제거 및 원활한 소통 확보를 위한 정보가 포함된다.
- ③ 경찰관은 정보를 제공하거나 사실을 확인해 준 자가 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 않도록 비밀유지 등 필요한 조치를 해야 한다.
- ④ 경찰관은 공공안녕에 대한 위험의 예방과 대응을 위해 필요한 경우에는 수집·작성한 정보를 관계 기관 등에 통보할 수 있다.

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 경찰관은 범죄·재난·공공갈등 등 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위한 정보의 수집·작성·배포와 이에 수반되는 사실의 확인을 할 수 있다(「경찰관 직무집행법」 제8조의2 제1항). 정보활동은 국민의 자유와 권리를 보호하는 것을 목적으로 해야 하며(국가의 존립과 기능을 보호하는 것을 목적으로 해야 하며 ×), 필요 최소한의 범위에 그쳐야 한다(「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」 제2조 제1항).

② (○) 경찰관이 수집·작성·배포할 수 있는 정보의 구체적인 범위는 다음과 같다(「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」 제3조).

1. 범죄의 예방과 대응에 필요한 정보
2. 수형자·가석방자의 재범방지 및 피해자의 보호에 필요한 정보
3. 국가중요시설의 안전 및 주요 인사의 보호에 필요한 정보
4. 방첩·대테러활동 등 국가안전을 위한 활동에 필요한 정보
5. 재난·안전사고 등으로부터 국민안전을 확보하기 위한 정보
6. 집회·시위 등으로 인한 공공갈등과 다중운집에 따른 질서 및 안전 유지에 필요한 정보
7. 국민의 생명·신체·재산의 보호와 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위한 정책에 관한 정보(해당 정책의 입안·집행·평가를 위해 객관적이고 필요한 사항에 관한 정보로 한정하며, 이와 직접적·구체적으로 관련이 없는 사생활·신조 등에 관한 정보는 제외한다)
8. 도로 교통의 위해 방지·제거 및 원활한 소통 확보를 위한 정보
9. 경찰청장이 위탁받은 신원조사 또는 공공기관의 장이 법령에 근거하여 요청한 사실의 확인을 위한 정보
10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지에서 규정한 사항에 준하는 정보

③ (○) 경찰관은 정보를 제공하거나 사실을 확인해 준 자가 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 않도록 비밀유지 등 필요한 조치를 해야 한다(「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」 제4조 제3항).

④ (○) 경찰관은 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위해 필요한 경우에는 수집·작성한 정보를 관계 기관 등에 통보할 수 있다(「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」 제7조 제2항).

23. 「행정절차법」상 처분에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 행정청은 신청에 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요구하여야 한다.
- ② 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 당사자들에게 통지하여야 한다. 다만, 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.
- ③ 행정청은 처분 후 2년 이내에 당사자들이 요청하는 경우에는 청문·공청회 또는 의견제출을 위하여 제출받은 서류나 그 밖의 물건을 반환할 수 있다.
- ④ 행정청은 청문·공청회 또는 의견제출을 거쳤을 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 아니하도록 하여야 한다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 행정청은 신청에 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요구하여야 한다(「행정절차법」 제17조 제5항).

② (○) 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 당사자들에게 통지하여야 한다(「행정절차법」 제21조 제1항). 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 처분의 사전 통지를 하지 아니할 수 있다(「행정절차법」 제21조 제4항).

1. 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
2. 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
3. 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우

③ (×) 행정청은 처분 후 1년 이내에(2년 이내에 ×) 당사자들이 요청하는 경우에는 청문·공청회 또는 의견제출을 위하여 제출받은 서류나 그 밖의 물건을 반환하여야 한다(「행정절차법」 제22조 제6항).

④ (○) 행정청은 청문·공청회·의견제출을 거쳤을 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 아니하도록 하여야 한다(「행정절차법」 제22조 제5항).

24. 「경찰관 직무집행법」 제11조의5에 따른 ‘직무 수행으로 인한 형의 감면’의 대상이 되는 범죄에 해당하는 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 「형법」 제2편 제24장 살인의 죄
- ㉡ 「형법」 제2편 제32장 강간과 추행의 죄 중 강제추행에 관한 범죄
- ㉢ 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 아동학대범죄
- ㉣ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 가정폭력범죄

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ㉠, ㉢, ㉣은 옳은 설명이며, ㉡은 틀린 설명이다.

【참고】 직무수행으로 인한 형의 감면

다음의 범죄가 행하여지려고 하거나 행하여지고 있어 타인의 생명·신체에 대한 위해 발생의 우려가 명백하고 긴급한 상황에서, 경찰관이 그 위해를 예방하거나 진압하기 위한 행위 또는 범인의 검거 과정에서 경찰관을 향한 직접적인 유형력 행사에 대응하는 행위를 하여 그로 인하여 타인에게 피해가 발생한 경우, 그 경찰관의 직무수행이 불가피한 것이고 필요한 최소한의 범위에서 이루어졌으며 해당 경찰관에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 그 정상을 참작하여 형을 감경하거나 면제할 수 있다(「경찰관 직무집행법」 제11조의5).

1. 살인의 죄
2. 상해와 폭행의 죄
3. 강간에 관한 범죄(강제추행에 관한 범죄 ×)
4. 강도에 관한 범죄
5. 제1호부터 제4호까지의 죄 중 다른 법률에 따라 가중처벌하는 범죄
6. 가정폭력범죄
7. 아동학대범죄

25. 「공직자윤리법」상 등록재산의 공개대상자에 해당하지 않는 경찰공무원은?

- ① 충청북도경찰청장 치안감 A
- ② 세종특별자치시경찰청장 경무관 B
- ③ 경찰청 국제협력관 경무관 C
- ④ 경찰청 기획조정관 치안감 D

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ③은 「공직자윤리법」상 등록재산의 공개대상자에 해당하지 아니한다.

【참고】 등록재산의 공개

공직자윤리위원회는 관할 등록의무자 중 다음의 어느 하나에 해당하는 공직자 본인과 배우자 및 본인의 직계존속·직계비속의 재산에 관한 등록사항과 제6조에 따른 변동사항 신고내용을 등록기간 또는 신고기간 만료 후 1개월 이내에 관보(공보를 포함한다) 및 인사혁신처장이 지정하는 정보통신망을 통하여 공개하여야 한다(「공직자윤리법」 제10조 제1항). 경찰공무원의 경우 등록재산 공개대상자는 다음과 같다.

1. 치안감 이상의 경찰공무원
2. 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도·의시·도경찰청장

26. 국가배상에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지방자치단체가 ‘교통할아버지 봉사활동 계획’을 수립한 후 관할 동장으로 하여금 ‘교통할 아버지’를 선정하게 하여 어린이 보호, 교통안내, 거리질서확립 등의 공무를 위하여 집행하게 하던 중 ‘교통할아버지’로 선정된 노인이 위탁받은 업무 범위를 넘어 교차로 중앙에서 교통정리를 하다가 교통사고를 발생시킨 경우, 지방자치단체가 「국가배상법」 제2조 소정의 배상책임을 부담한다.
- ② 지방자치단체장이 설치하여 관할 시·도경찰청장에게 관리권한이 위임된 교통신호기의 고장으로 인하여 교통사고가 발생한 경우, 지방자치단체뿐만 아니라 경찰관들의 봉급을 부담하는 국가도 손해배상책임을 인정된다.
- ③ 음주운전으로 적발된 주취운전자가 도로 밖으로 차량을 이동하겠다고 단속경찰관으로부터 보관 중이던 차량열쇠를 반환받아 몰래 차량을 운전하여 가던 중 사고를 일으킨 경우, 국가배상책임을 인정한다.
- ④ 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사·순직하거나 공상을 입은 경우, 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 「국가배상법」 및 「민법」에 따른 손해배상 및 위자료를 청구할 수 없다.

【정답】 ④ 【적중】 ※ ①번의 경우 74기 경위공채 기출문제(교재에는 미반영) ※

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 지방자치단체가 '교통할아버지 봉사활동 계획'을 수립한 후 관할 동장으로 하여금 '교통할아버지'를 선정하게 하여 어린이보호, 교통안내, 거리질서 확립 등의 공무를 위탁하여 집행하게 하던 중 '교통할아버지'로 선정된 노인이 위탁받은 업무범위를 넘어 교차로 중앙에서 교통정리를 하다가 교통사고를 발생시킨 경우, 지방자치단체가 「국가배상법」 제2조 소정의 배상책임을 부담한다.

② (○) 지방자치단체장이 교통신호기를 설치하여 그 관리권한이 「도로교통법」의 규정에 의하여 관할 시·도경찰청장에게 위임되어 지방자치단체 소속 공무원과 시·도경찰청 소속 공무원이 합동근무하는 교통종합관제센터에서 그 관리업무를 담당하던 중 위 신호기가 고장난 채 방치되어 교통사고가 발생한 경우, 「국가배상법」 제2조 또는 제5조에 의한 배상책임을 부담하는 것은 지방경찰청장이 소속된 국가가 아니라, 그 권한을 위임한 지방자치단체장이 소속된 지방자치단체라고 할 것이나, 「국가배상법」 제6조 제1항은 그 비용을 부담하는 자도 손해를 배상하여야 한다고 규정하고 있으므로 교통신호기를 관리하는 시·도경찰청장 산하 경찰관들에 대한 봉급을 부담하는 국가도 「국가배상법」 제6조 제1항에 의한 배상책임을 부담한다.

③ (○) 경찰관이 주취운전자에 대한 권한 행사가 관계 법률의 규정 형식상 경찰관의 재량에 맡겨져 있다고 하더라도, 그러한 권한을 행사하지 아니한 것이 구체적인 상황 하에서 현저하게 합리성을 잃어 사회적 타당성이 없는 경우에는 경찰관의 직무상 의무를 위배한 것으로서 위법하게 된다. 음주운전으로 적발된 주취운전자가 도로 밖으로 차량을 이동하겠다고 단속 경찰관으로부터 보관 중이던 차량열쇠를 반환받아 몰래 차량을 운전하여 가던 중 사고를 일으킨 경우, 국가배상책임을 인정한다.

④ (×) 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사·순직하거나 공상을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다(「국가배상법」 제2조 제1항 단서). 제1항 단서에도 불구하고 전사하거나 순직한 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원의 유족은 자신의 정신적 고통에 대한 위자료를 청구할 수 있다(청구할 수 없다 ×)(「국가배상법」 제2조 제3항).

27. 「행정심판법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 행정심판을 청구할 수 없다.
- ② 행정심판위원회는 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 처분의 존재 여부를 확인한다.
- ③ 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ④ 행정심판의 재결은 행정심판위원회 또는 피청구인의 행정청이 심판청구서를 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 60일을 연장할 수 있다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다(「행정심판법」 제3조 제1항). 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에서 행정심판을 청구할 수 있도록 정한 경우 외에는 행정심판을 청구할 수 없다(「행정심판법」 제3조 제2항).

② (○) 취소심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분을 취소 또는 다른 처분으로 변경하거나 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 피청구인에게 명한다(「행정심판법」 제43조 제3항). 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 처분의 존재 여부를 확인한다(「행정심판법」 제43조 제4항). 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다(「행정심판법」 제43조 제5항).

③ (○) 행정심판의 청구는 원칙적으로 처분의 효력이나 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다(「행정심판법」 제30조 제1항).

④ (×) 행정심판의 재결은 피청구인 또는 위원회가 심판청구서를 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 30일을 연장할 수 있다(60일을 연장할 수 있다 ×)(「행정심판법」 제45조 제1항). 위원장은 재결기간을 연장할 경우에는 재결기간이 끝나기 7일 전까지 당사자에게 알려야 한다(「행정심판법」 제45조 제2항).

28. 경찰조직편성의 원리에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 계층제의 원리에 의하면 계층이 많을수록 업무처리가 신속하고 계층 간의 갈등이 감소한다.
- ② 통솔범위의 원리에 의하면 계층의 수, 업무의 복잡성 및 조직규모의 크기와 통솔의 범위는 정비례 관계이다.
- ③ 분업의 원리에 의하면 분업화가 안 될수록 조정과 통합이 어려워지며 할거주의를 초래할 수 있다.
- ④ 조정과 통합의 원리에 의하면 조직의 조정과 통합은 집단적 노력을 질서 있게 배열하고 조직 및 구성원의 행동을 통일시키는 작용을 함으로써 경찰행정의 목표를 달성할 수 있게 한다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ④는 옳은 설명이며, ①, ②, ③은 틀린 설명이다.

① (×) 계층제(hierarchy)의 원리에 의하면, 계층이 많아질수록 업무처리 과정이 지연되어 관리비용이 증가하게 되고(업무처리가 신속하고 ×), 조직 간 갈등으로 인한 조직할거주의를 초래한다(계층 간의 갈등이 감소한다 ×).

② (×) 계층의 수가 적어질수록 통솔범위가 넓어진다(반비례관계). 동질적·단순한 업무일수록 통솔범위가 넓어진다(반비례관계). 조직의 규모가 작을수록 비공식적 접촉의 가능성 증가로 인하여 통솔범위가 넓어진다(반비례관계). 즉, 통솔범위의 원리에 의하면 계층의 수, 업무의 복잡성 및 조직 규모의 크기와 통솔의 범위는 반비례 관계이다(정비례 관계이다 ×).

③ (×) 전문화(Specialization)의 원리에 의하면, 분업화가 심해질수록(분업화가 안 될수록 ×) 조정과 통합이 어려워져서 조직할거주의가 초래될 수 있다.

④ (○) 조정 및 통합(coordination and integration)의 원리란 조직의 집단적 노력을 질서 있게 배열하는 과정으로서, 구성원이나 단위기관들의 개별적 활동을 전체적 관점에서 통일적으로 운영하여 조직의 목표 달성도를 높이려는 원리이다. 무니(J. D. Mooney)는 '조직의 제1원리'임과 동시에 가장 '최종적인 원리'라고 하여 그 중요성을 강조하였다.

29. 계급제와 직위분류제에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 계급제는 사람중심의 분류방법으로 널리 일반적 교양과 능력을 가진 사람을 채용하여 신분보장과 함께 장기간에 걸쳐 능력이 키워지므로 공무원이 보다 종합적이며 신축적인 대응역량을 가질 수 있다.
- ㉡ 직위분류제는 공무원이 동일한 직무를 장기간 담당하게 되어 행정의 전문화에 유용하지만, 권한과 책임의 한계가 불명확하다.
- ㉢ 계급제는 폐쇄형 충원방식으로 공무원에 대한 인사배치가 자유롭지 않으나, 직위분류제는 개방형 충원방식으로 공무원에 대한 인사배치가 자유롭다.
- ㉣ 직위분류제는 계급제에 비해서 보수결정의 합리적인 기준을 제시할 수 있으며, 직무분석을 통해 부서 간, 기관 간 협조 및 조정이 용이하다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ㉠은 옳은 설명이며, ㉡, ㉢, ㉣은 틀린 설명이다.

㉠ (○) 계급제란 개인의 자격·능력·학력을 기준으로 하여 계급을 부여하고 일정한 신분을 보장해 주는 것에 중점을 두는 공직분류방식이다(인간 중심의 공직분류방식). 계급제는 신분보장의 강화로 행정의 안정화에 기여할 수 있으며, 인사배치의 신축성과 적응성을 통한 부처간 협조와 조정이 용이하다.

㉡ (×) 직위분류제란 직무의 특성에 중점을 두고 각 지위에 내포되어 있는 직무의 종류와 책임·난이도를 기준으로 하여 수직적·수평적으로 분류하는 공직분류방식이다(직무 중심의 공직분류방식). 직위분류제는 행정의 전문화를 촉진할 수 있으며, 권한과 책임의 명확화를 도모할 수 있다(권한과 책임의 한계가 불명확하다 ×).

㉢ 계급제는 폐쇄형 충원방식으로 인사배치의 신축성과 적응성을 통한 부처간 협조와 조정이 용이하다(인사배치가 자유롭지 않다 ×). 직위분류제는 개방형 충원방식으로 인사배치에 있어서 비신축적이다(인사배치가 자유롭다 ×).

㉣ (×) 직위분류제는 보수결정의 합리적 기초를 제공할 수 있으나, 직책에 따른 전문화로 기관과의 협조 및 조정 등에 있어 의사소통이 곤란할 수 있다(기관 간 협조 및 조정이 용이하다 ×).

30. 동기부여이론에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론에 의하면 인간의 욕구는 우선순위의 계층을 이루며 상위욕구로부터 하위욕구로 욕구를 추구한다고 한다.
- ② 맥그리거(McGregor)의 X이론에 의하면 인간은 부지런하고 책임성과 자율성을 발휘하기를 좋아하므로 민주적이고 인간적인 동기유발전략이 필요하다고 한다.
- ③ 동기부여 과정이론에는 아담스(Adams)의 공정성이론, 브룸(Vroom)의 기대이론, 포터와 로울러(Porter & Lawler)의 업적만족이론 등이 있다.
- ④ 엘더퍼(Alderfer)는 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론을 수정하여 생존욕구, 존경욕구, 성장욕구로 구분하였다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ③은 옳은 설명이며, ①, ②, ④는 틀린 설명이다.

① (×) 매슬로우(Maslow)의 욕구계층이론은 인간의 5가지 기본욕구가 서로 연관되어 우선순위의 계층을 이루고 있어서, 한 단계의 욕구가 충족되어야 다음 단계의 욕구가 순차적·상향적으로 표출된다고 주장한다(상위욕구로부터 하위욕구로 욕구를 추구한다고 본다 ×).

② (×) 맥그리거(McGregor)의 Y이론에 의하면(×이론에 의하면 ×), 인간은 부지런하고 책임성과 자율성을 발휘하기를 좋아하므로, 민주적이고 인간적인 동기유발전략이 필요하다고 본다.

X이론 (권위적 관리) (강압적 관리)	㉠ 본래 인간은 태만하기 때문에 될수록 일을 적게 하려고 한다.
	㉡ 선천적으로 이기적이며, 책임지기를 싫어한다.
	㉢ 주로 안정과 경제적인 만족을 추구한다.
Y이론 (민주적 관리)	㉣ 조직 내에서 작업은 보람이 있도록 해야 한다.
	㉤ 조직은 신뢰, 공개 그리고 헌신을 촉진시켜야 한다.
	㉥ 관리의 목표는 자아실현된 구성원들의 끊임없는 생산일 것이다.

③ (○) 동기부여이론 중 과정이론에는 포터(Porter)와 로울러(Lawler)의 업적만족이론, 브룸(Vroom)의 기대이론, 아담스(Adams)의 공정성이론 등이 있다.

④ (×) 알더퍼(Alderfer)는 매슬로우의 욕구계층이론이 갖는 한계성에 대한 대안으로 다섯 가지 욕구를 세 범주로 구분하였다.

생존욕구 (존재욕구) (existence)	생존욕구는 인간의 생존을 위하여 필요한 욕구로서, 이러한 욕구가 충족되지 못하면 인간의 생존이 위협받게 된다(예 : 굶주림, 목마름, 주거지, 임금, 복리후생 등).
관계욕구 (relatedness)	관계욕구는 인간이 인간답게 살기 위해 타인과의 관계를 유지하려는 욕구이다(예 : 가족, 친구, 동료, 상사 등).
성장욕구 (growth)	성장욕구는 창조적·개인적 성장을 위한 개인의 노력과 관련된 욕구로서, 개인의 잠재능력 개발과 관련되는 욕구이다(예 : 자아실현).

31. 예산제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 품목별 예산제도는 회계 집행내용과 책임이 명확하며, 인건비 등 경직성 경비에 적용이 용이하다.
- ② 성과주의 예산제도는 자원배분의 합리성과 예산집행의 신축성을 기할 수 있으며 국민의 입장에서 행정기관의 활동을 이해하기 쉽다.
- ③ 계획예산제도는 장기적인 기획과 단기적인 예산편성을 유기적으로 연결하여 자원배분의 일관성과 합리성을 도모한다.
- ④ 일몰법 예산제도는 행정부가 제정한 법령에 의하여 특정 사업이 일정 기간이 경과하면 의무적·자동적으로 폐지되게 하는 예산제도이며 행정부의 사업에 주로 사용된다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 품목별 예산(Line - Item Budget)은 지출의 대상 및 성질에 따라 세출예산을 인건비, 운영비, 시설비 등으로 구분하는 방법으로서, 지출품목마다 그 비용이 얼마인지에 따라 예산을 배정하는 제도이다.

장 점	㉠ 회계책임을 명확하게 할 수 있다. ㉡ 인사행정에 유용한 정보 및 자료를 제공할 수 있다. ㉢ 예산운영과 지출의 합법성에 치중하는 재정통제 및 회계검사가 용이하다. ㉣ 행정관료의 재량범위를 축소하여 부정과 예산의 남용을 방지할 수 있다. ㉤ 경비 사용의 적정화를 도모할 수 있다.
단 점	㉠ 투입 측면에만 초점을 두고 편성되므로 지출에 따른 성과의 측정이 곤란하다. ㉡ 한 품목에서 다른 품목으로 지출의 융통성 있는 대체가 허용되지 않는다. ㉢ 재정적 지출과 기관목표의 실질적 달성과의 관계가 결여되어 있다. ㉣ 기능의 중복을 피하기 곤란하고, 계획과 지출이 일치되지 못한다. ㉤ 미시적 관리로 인해 정부 전체 활동의 통합조정에 필요한 수단을 제공하지 못한다.

② (○) 성과주의 예산(Performance Budget)은 예산의 통제보다는 정부가 수행하는 업무성과에 초점을 두며, 업무단위에 따른 비용과 업무량을 측정함으로써 정보의 계량화를 통하여 관리의 능력을 향상시키고자 하는 관리지향적 예산이다.

장 점	㉠ 사업계획별로 예산이 편성되어 정부가 무엇을 하는지 쉽게 이해할 수 있다. ㉡ 단위원가의 과학적 계산에 의하여 예산편성에 있어서 자원배분을 합리화할 수 있다. ㉢ 예산의 집행에 있어서 신축성을 부여할 수 있다. ㉣ 예산집행 결과에 대한 평가를 통하여 해당 부서의 업무능률을 측정할 수 있다.
단 점	㉠ 단위원가 계산에 어려움이 있다. ㉡ 입법적 통제가 곤란하여 회계책임이 불분명하다. ㉢ 인건비 같은 고정성 경비에 적용이 어려워 기본경비에 대한 적용이 곤란하다. ㉣ 업무측정단위의 선정이 어렵다.

③ (○) 계획예산(Planning Programming Budgeting)은 사업계획구조에 있어서 계획기능과 예산기능이 혼합된 것으로서, 프로그램 예산제도라고도 한다.

장 점	㉠ 장기적인 사업계획의 신뢰성을 높인다. ㉡ 경제적인 합리성을 중시하여 합리적인 자원배분의 실현이 가능하다. ㉢ 사업계획과 예산편성 간 일치와 관련성을 유지시킬 수 있다.
단 점	㉠ 예산편성의 중앙집권화로 인해 의회의 통제기능이 약화된다. ㉡ 계량화와 환산작업이 곤란하다. ㉢ 국민의 입장에서 이해하기 어렵다.

④ (×) 일몰법(Sun-Set Law)이란 한시법이라고도 하며, 특정의 행정기관이나 사업이 일정기간이 지나면 의무적·자동적으로 폐지되게 하는 법률을 말한다. 입법부에서 제정한다(행정부가 제정한다 ×). 일몰법은 중요사업에 적용된다.

32. 직업공무원제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공무원의 장기근속을 유도하므로 행정의 안정성과 계속성을 유지하는데 유리하다.
- ② 공무원이 환경변화에 민감하지 못하고 특권 집단화될 우려가 있다.
- ③ 연령 등으로 대상을 제한하는 경우도 있어 공직임용의 기회균등이 제약될 수 있다.
- ④ 강력한 신분보장으로 공무원에 대한 행정통제와 책임확보가 용이하다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

【참고】 직업공무원제도

의 의	㉠ 직업공무원제도는 유능한 인재를 경찰직에 흡수·확보함은 물론 이들이 경찰직을 일생의 영예로 생각하고 긍지를 느끼게 하는 공직관을 갖는 제도를 말한다. ㉡ 실적주의는 직업공무원제로 발전되어 가는 기반이 되지만, 실적주의 자체가 바로 직업공무원제도를 의미하는 것은 아니다. ㉢ 실적주의가 직업공무원제도보다 더 넓은 개념이다.
장 점	㉠ 장기근무 유도로 행정의 계속성·안정성·일관성을 확보할 수 있다. ㉡ 행정의 정치적 중립성 및 독립성을 확보할 수 있다. ㉢ 폐쇄형 충원체제로 넓은 시야를 가진 유능한 인재들을 등용할 수 있다. ㉣ 공무원의 일체감과 단결심 및 공직에의 헌신 정신을 강화하는 데 유리하다.
단 점	㉠ 채용연령의 제한으로 공직에의 기회균등을 저해할 수 있다. ㉡ 공직집단의 보수화·관료화로 행정통제 및 책임확보가 곤란할 수 있다(용이하다 ×).

33. 경찰통제에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경찰청장의 훈령권과 국회의 예산심의권은 사전통제이며 내부통제에 해당한다.
- ② 국가경찰위원회의 심의·의결권은 외부통제이며 민주적 통제에 해당한다.
- ③ 국회의 국정감사·조사권은 사후통제인 동시에 외부통제에 해당한다.
- ④ 경찰청장 및 국가경찰위원회 위원의 임명권, 총경 이상 경찰공무원의 임명권 등 대통령에 의한 경찰통제는 행정통제이며 외부통제에 해당한다.

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 경찰청장의 훈령권과 국회의 예산심의권은 사전통제에 해당한다. 경찰청장의 훈령권은 내부통제에 해당하며, 국회의 예산심의권은 외부통제에 해당한다(내부통제에 해당한다 ×).

② (○) 국가경찰위원회의 심의·의결권은 민주적 통제에 해당하며, 외부통제에 해당한다.

③ (○) 국회의 국정감사·조사권은 사후통제에 해당하며, 외부통제에 해당한다.

④ (○) 대통령은 경찰청장의 임명권, 국가경찰위원회 위원의 임명권, 총경 이상 경찰관의 임용권 등을 갖고 있을 뿐만 아니라, 행정수반으로서 주요 정책결정을 통하여 경찰행정을 통제할 수 있다. 행정통제에 해당하며, 외부통제에 해당한다.

34. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 화약류를 운반하려는 사람은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 도착지를 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 수량 이하의 화약류를 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 화약류를 폐기하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 폐기하려는 곳을 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 제조업자가 제조과정에서 생긴 화약류를 그 제조소 안에서 폐기하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁 제조업의 허가를 받을 수 없다.
- ④ 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 판매업을 하려는 자는 판매소마다 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 판매소의 소재지를 관할하는 시·도경찰청장의 허가를 받아야 한다.

【정답】 ① 【미적중】 ※ 중요주제가 아니므로, 교재에 미반영. 다만, 기출문제에는 반영 ※

【난이도】 中

【해설】 ②, ③, ④는 옳은 설명이며, ①은 틀린 설명이다.

① (×) 화약류를 운반하려는 사람은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 발송지를 관할하는(도착지를 관할하는 ×) 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 수량 이하의 화약류를 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다(「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제26조 제1항).

② (○) 화약류를 폐기하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 폐기하려는 곳을 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 제조업자가 제조과정에서 생긴 화약류를 그 제조소 안에서 폐기하는 경우에는 그러하지 아니하다(「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제26조 제3항).

③ (○) 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 제조업의 허가를 받을 수 없다(「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제5조).

1. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
2. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 1년이 지나지 아니한 자
3. 심신상실자, 마약·대마·향정신성의약품 또는 알코올 중독자, 그 밖에 이에 준하는 정신장애인
4. 20세 미만인 자
5. 피성년후견인 및 피한정후견인
6. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
7. 허가가 취소된 후 3년이 지나지 아니한 자
8. 임원 중에 위의 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 법인 또는 단체

④ (○) 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 판매업을 하려는 자는 판매소마다 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 판매소의 소재지를 관할하는 시·도경찰청장의 허가를 받아야 한다(「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제6조 제1항)).

35. 「범죄피해자 보호법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “범죄피해자”란 타인의 범죄행위로 피해를 당한 사람과 그 배우자(사실상의 혼인관계를 포함한다), 직계친족 및 형제자매를 말한다.
- ② 구조금은 유족구조금·장해구조금 및 중상해구조금으로 구분한다.
- ③ 범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이가 4촌 이내의 친족인 경우에는 구조금을 지급하지 아니한다.
- ④ 구조피해자가 과도한 폭행·협박 또는 중대한 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위를 한 때에는 구조금의 일부를 지급하지 아니한다.

【정답】 ④ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ③은 옳은 설명이며, ④는 틀린 설명이다.

① (○) 범죄피해자란 타인의 범죄행위로 피해를 당한 사람과 그 배우자(사실상의 혼인관계를 포함한다), 직계친족, 형제자매를 말한다(「범죄피해자 보호법」 제3조 제1항 제1호). 범죄피해 방지 및 범죄피해자 구조 활동으로 피해를 당한 사람도 범죄피해자로 본다(「범죄피해자 보호법」 제3조 제2항).

② (○) 구조금은 유족구조금·장해구조금 및 중상해구조금으로 구분한다(「범죄피해자 보호법」 제17조 제1항).

③ (○) 범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이에 다음의 어느 하나에 해당하는 친족관계가 있는 경우에는 구조금을 지급하지 아니한다(「범죄피해자 보호법」 제19조 제1항). 즉, 전부 지급하지 아니한다.

1. 부부(사실상의 혼인관계를 포함한다)
2. 직계혈족
3. 4촌 이내의 친족
4. 동거친족

④ (×) 구조피해자가 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 때에는 구조금을 지급하지 아니한다(구조금의 일부를 지급하지 아니한다 ×)(「범죄피해자 보호법」 제19조 제3항). 즉, 전부 지급하지 아니한다.

1. 해당 범죄행위를 교사 또는 방조하는 행위
2. 과도한 폭행·협박, 중대한 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위
3. 해당 범죄행위와 관련하여 현저하게 부정한 행위
4. 해당 범죄행위를 용인하는 행위
5. 집단적 또는 상습적으로 불법행위를 행할 우려가 있는 조직에 속하는 행위
6. 범죄행위에 대한 보복으로 가해자 또는 그 친족이나 그 밖에 가해자와 밀접한 관계가 있는 사람의 생명을 해치거나 신체를 중대하게 침해하는 행위

36. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “아동학대행위자”란 아동학대범죄를 범한 사람 및 그 공범을 말하고, “피해아동”이란 아동학대범죄로 인하여 직접적으로 피해를 입은 아동을 말한다.
- ② 아동학대범죄 신고를 접수한 사법경찰관리나 아동학대전담공무원은 지체 없이 아동학대범죄의 현장에 출동하여야 한다. 이 경우 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 서로 동행하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없으면 사법경찰관리나 아동학대전담공무원이 아동학대범죄 현장에 동행하도록 조치하여야 한다.
- ③ 사법경찰관리 또는 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 즉시 응급조치결과보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 사법경찰관리가 응급조치를 한 경우에는 관할 경찰관서의 장이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게, 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 소속 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 경찰관서의 장에게 작성된 응급조치결과보고서를 10일 이내에 송부하여야 한다.
- ④ “아동학대행위자를 피해아동등으로부터 격리”하는 응급조치는 72시간을 넘을 수 없다. 다만, 본문의 기간에 공휴일이나 토요일이 포함되는 경우로서 피해아동등의 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 48시간의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 中

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 아동학대행위자란 아동학대범죄를 범한 사람 및 그 공범을 말한다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제5호). 피해아동이란 아동학대범죄로 인하여 직접적으로 피해를 입은 아동을 말한다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제6호).

② (○) 아동학대범죄 신고를 접수한 사법경찰관이나 아동학대전담공무원은 지체 없이 아동학대범죄의 현장에 출동하여야 한다. 이 경우 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 서로 동행하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없으면 사법경찰관이나 아동학대전담공무원이 아동학대범죄 현장에 동행하도록 조치하여야 한다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제11조 제1항).

③ (×) 사법경찰관리 또는 아동학대전담공무원이 제1항에 따라 응급조치를 한 경우에는 즉시 응급조치결과보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 사법경찰관리가 응급조치를 한 경우에는 관할 경찰관서의 장이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게, 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 소속 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 경찰관서의 장에게 작성된 응급조치결과보고서를 지체 없이(10일 이내에 ×) 송부하여야 한다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제12조 제5항).

④ (○) 현장에 출동하거나 아동학대범죄 현장을 발견한 경우 또는 학대현장 이외의 장소에서 학대피해가 확인되고 재학대의 위험이 급박·현저한 경우, 사법경찰관리 또는 아동학대전담공무원은 피해아동, 피해아동의 형제자매인 아동 및 피해아동과 동거하는 아동의 보호를 위하여 즉시 다음의 조치를 하여야 한다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제12조 제1항 및 제3항). 공휴일이나 토요일이 포함되는 경우로서 피해아동등의 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 48시간의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다(「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제12조 제3항).

1. 아동학대범죄 행위의 제지
2. 아동학대행위자를 피해아동등으로부터 격리(72시간 초과금지)
3. 피해아동등을 아동학대 관련 보호시설로 인도(72시간 초과 금지, 피해아동등의 이익을 최우선으로 고려, 피해아동등의 의사를 존중)
4. 긴급치료가 필요한 피해아동등을 의료기관으로 인도(72시간 초과 금지)
5. 피해아동등을 연고자 등에게 인도(72시간 초과 금지, 피해아동등의 이익을 최우선으로 고려, 피해아동등의 의사를 존중)

37. 「경찰 비상업무 규칙」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “필수요원”이란 모든 경찰공무원 및 일반직공무원 중 경찰기관의 장이 지정한 사람으로 비상소집 시 1시간 이내에 응소해야 할 사람을 말한다.
- ② 비상근무의 발령권자는 비상상황이 종료되는 즉시 비상근무를 해제한다.
- ③ 작전준비태세가 발령되면 작전경력을 동원하고 지휘관과 참모는 정위치 근무를 원칙으로 한다.
- ④ 비상근무 대상은 경비·작전·재난·안보·수사·교통 업무와 관련한 비상상황에 국한한다. 다만, 두 종류 이상의 비상상황이 동시에 발생한 경우에는 긴급성 또는 중요도가 상대적으로 더 큰 비상상황의 비상근무로 통합하여 실시한다.

【정답】 ③ 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ②, ④는 옳은 설명이며, ③은 틀린 설명이다.

① (○) 필수요원이란 모든 경찰공무원 및 일반직공무원 중 경찰기관의 장이 지정한 사람으로 비상소집 시 1시간 이내에 응소해야 할 사람을 말한다(「경찰 비상업무 규칙」 제2조 제5호).

② (○) 비상근무의 발령권자는 비상상황이 종료되는 즉시 비상근무를 해제하고, 비상근무 해제시 시·도경찰청장, 경찰서장은 6시간 이내에 해제일시, 사유 및 비상근무결과 등을 바로 위의 상급 기관의 장에게 보고한다(「경찰 비상업무 규칙」 제6조 제1항).

③ (×) 작전준비태세가 발령되면, 별도의 경력동원 없이(별도의 경력을 동원하여 ×) 경찰관서 지휘관 및 참모의 비상연락망을 구축하고 신속한 응소체제를 유지한다. 경찰관등은 상황발생시 즉각 출동이 가능하도록 출동태세 점검을 실시한다(「경찰 비상업무 규칙」 제7조 제1항).

④ (○) 비상근무 대상은 경비·작전·재난·안보·수사·교통 업무와 관련한 비상상황에 국한한다. 다만, 두 종류 이상의 비상상황이 동시에 발생한 경우에는 긴급성 또는 중요도가 상대적으로 더 큰 비상상황의 비상근무로 통합하여 실시한다(「경찰 비상업무 규칙」 제3조 제2항).

38. 다음 중 「도로교통법」 및 동법 시행령상 자동차를 사용하는 사람 또는 기관 등의 신청에 의하여 시·도경찰청장이 지정하는 긴급자동차로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 경찰용 자동차 중 범죄수사·교통단속 그 밖의 긴급한 경찰업무 수행에 사용되는 자동차
- ㉡ 민방위업무를 수행하는 기관에서 긴급예방을 위한 출동에 사용되는 자동차
- ㉢ 도로관리를 위하여 사용되는 자동차 중 운행이 제한되는 자동차를 단속하기 위하여 사용되는 자동차
- ㉣ 교도소의 자동차 중 수용자의 호송·경비를 위하여 사용되는 자동차
- ㉤ 국내외 요인에 대한 경호업무 수행에 공무로 사용되는 자동차

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

【정답】 ① 【적중】

【난이도】 上

【해설】 ㉠, ㉡은 시·도경찰청장이 지정하는 긴급자동차에 해당한다.

【참고】 긴급자동차

도로교통법	소방차, 구급차, 혈액공급차량
법정긴급자동차 (대통령령)	① 경찰용 자동차 중 범죄수사, 교통단속, 그 밖의 긴급한 경찰업무 수행에 사용되는 자동차 ② 국군 및 주한 국제연합군용 자동차 중 군 내부의 질서유지나 부대의 질서 있는 이동을 유도하는 데 사용되는 자동차 ③ 수사기관의 자동차 중 범죄수사를 위하여 사용되는 자동차 ④ 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 기관의 자동차 중 도주자의 체포 또는 수용자, 보호관찰 대상자의 호송·경비를 위하여 사용되는 자동차 1. 교도소·소년교도소 또는 구치소 2. 소년원 또는 소년분류심사원 3. 보호관찰소 ⑤ 국내의 요인에 대한 경호업무 수행에 공무로 사용되는 자동차
지정긴급자동차 (시·도경찰청장)	① 전기사업, 가스사업, 그 밖의 공익사업을 하는 기관에서 위험방지를 위한 응급작업에 사용되는 자동차 ② 민방위업무를 수행하는 기관에서 긴급예방 또는 복구를 위한 출동에 사용되는 자동차 ③ 도로관리를 위하여 사용되는 자동차 중 도로상의 위험을 방지하기 위한 응급작업에 사용되거나 운행이 제한되는 자동차를 단속하기 위하여 사용되는 자동차 ④ 전신·전화의 수리공사 등 응급작업에 사용되는 자동차 ⑤ 긴급한 우편물의 운송에 사용되는 자동차 ⑥ 전파감시업무에 사용되는 자동차
긴급자동차로 보는 자동차	① 경찰용 긴급자동차에 의하여 유도되고 있는 자동차 ② 국군 및 주한 국제연합군용의 긴급자동차에 의하여 유도되고 있는 국군 및 주한 국제연합군의 자동차 ③ 생명이 위급한 환자·부상자나 수혈을 위한 혈액을 운송 중인 자동차

39. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “북한이탈주민”이란 군사분계선 이북지역에 주소, 직계가족, 배우자, 직장 등을 두고 있는 사람으로서 북한을 벗어난 후 외국 국적을 취득하지 아니한 사람을 말한다.
- ② 국가안전보장에 현저한 영향을 줄 우려가 있는 보호신청자는 통일부장관이 그 보호 여부를 결정하고 그 결과를 지체 없이 국가정보원장과 보호신청자에게 통보하거나 알려야 한다.
- ③ 통일부장관은 보호대상자가 거주지로 전입한 후 그의 신변안전을 위하여 국방부장관이나 경찰청장에게 협조를 요청할 수 있으며, 협조요청을 받은 국방부장관이나 경찰청장은 이에 협조한다.
- ④ 보호신청자가 항공기 납치, 마약거래, 테러, 집단살해 등 국제형사범죄자에 해당하면 보호대상자로 결정하지 아니할 수 있다.

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

① (○) 북한이탈주민이란 군사분계선 이북지역에 주소, 직계가족, 배우자, 직장 등을 두고 있는 사람으로서 북한을 벗어난 후 외국 국적을 취득하지 아니한 사람을 말한다(「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조 제1호).

② (×) 통일부장관은 국가정보원장의 통보를 받으면 협의회의 심의를 거쳐 보호 여부를 결정한다. 다만, 국가안전보장에 현저한 영향을 줄 우려가 있는 사람에 대하여는 국가정보원장이(통일부장관이 ×) 그 보호 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 통일부장관과 보호신청자에게 통보하거나 알려야 한다(「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제8조 제1항).

③ (○) 통일부장관은 보호대상자가 거주지로 전입한 후 그의 신변안전을 위하여 국방부장관이나 경찰청장에게 협조를 요청할 수 있으며, 협조요청을 받은 국방부장관이나 경찰청장은 이에 협조한다(「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제22조의2 제1항).

④ (○) 보호 여부를 결정할 때 다음의 어느 하나에 해당하는 사람은 보호대상자로 결정하지 아니할 수 있다(「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제9조 제1항).

1. 항공기 납치, 마약거래, 테러, 집단살해 등 국제형사범죄자
2. 살인 등 중대한 비정치적 범죄자
3. 위장탈출 혐의자
4. 국내 입국 후 3년이 지나서 보호신청한 사람(부득이한 사정이 있는 경우에는 제외한다)
5. 그 밖에 국가안전보장·질서유지·공공복리에 대한 중대한 위해 발생 우려, 보호신청자의 경제적 능력 및 해외체류 여건 등을 고려하여 보호대상자로 정하는 것이 부적당하거나 보호 필요성이 현저히 부족하다고 대통령령으로 정하는 사람

40. 「범죄인 인도법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인도조약이 체결되어 있지 아니한 경우에도 범죄인의 인도를 청구하는 국가가 같은 종류 또는 유사한 인도범죄에 대한 대한민국의 범죄인 인도청구에 응한다는 보증을 하는 경우에는 이 법을 적용한다.
- ② 대한민국과 청구국의 법률에 따라 인도범죄가 사형, 무기징역, 무기금고, 장기 3년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 경우에만 범죄인을 인도할 수 있다.
- ③ 인도범죄에 관하여 대한민국 법원에서 재판이 계속 중이거나 재판이 확정된 경우는 범죄인을 인도하여서는 아니 된다.
- ④ 범죄인이 인도범죄에 관하여 제3국(청구국이 아닌 외국을 말한다)에서 재판을 받고 처벌되었거나 처벌받지 아니하기로 확정된 경우 범죄인을 인도하지 아니할 수 있다.

【정답】 ② 【적중】

【난이도】 下

【해설】 ①, ③, ④는 옳은 설명이며, ②는 틀린 설명이다.

① (○) 인도조약이 체결되어 있지 아니한 경우에도 범죄인의 인도를 청구하는 국가가 같은 종류 또는 유사한 인도범죄에 대한 대한민국의 범죄인 인도청구에 응한다는 보증을 하는 경우에는 이 법을 적용한다(「범죄인 인도법」 제4조).

② (×) 대한민국과 청구국의 법률에 따라 인도범죄가 사형, 무기징역, 무기금고, 장기 1년 이상의(장기 3년 이상의 ×) 징역 또는 금고에 해당하는 경우에만 범죄인을 인도할 수 있다(「범죄인 인도법」 제6조).

③ (○) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 범죄인을 인도하여서는 아니 된다(「범죄인 인도법」 제7조).

1. 대한민국 또는 청구국의 법률에 따라 인도범죄에 관한 공소시효 또는 형의 시효가 완성된 경우
2. 인도범죄에 관하여 대한민국 법원에서 재판이 계속 중이거나 재판이 확정된 경우
3. 범죄인이 인도범죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 없는 경우. 다만, 인도범죄에 관하여 청구국에서 유죄의 재판이 있는 경우는 제외한다.
4. 범죄인이 인종, 종교, 국적, 성별, 정치적 신념 또는 특정 사회단체에 속한 것 등을 이유로 처벌되거나 그 밖의 불리한 처분을 받을 염려가 있다고 인정되는 경우

④ (○) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 범죄인을 인도하지 아니할 수 있다(「범죄인 인도법」 제9조).

1. 범죄인이 대한민국 국민인 경우
2. 인도범죄의 전부 또는 일부가 대한민국 영역에서 범한 것인 경우
3. 범죄인의 인도범죄 외의 범죄에 관하여 대한민국 법원에 재판이 계속 중인 경우 또는 범죄인이 형을 선고받고 그 집행이 끝나지 아니하거나 면제되지 아니한 경우
4. 범죄인이 인도범죄에 관하여 제3국에서 재판을 받고 처벌되었거나 처벌받지 아니하기로 확정된 경우
5. 인도범죄의 성격과 범죄인이 처한 환경 등에 비추어 범죄인을 인도하는 것이 비인도적이라고 인정되는 경우